

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/120

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לתוספת השנייה),

התשפ"ג–2022

1. תיקון התוספת השנייה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בתוספת השנייה, בפרט 22א, בסופו יבוא:

"(ג) סל שירותי בריאות הנפש לגמילה

(1) שירותי אשפוז במוסדות משרד הבריאות (כולל עמותות הממומנות ע"י המשרד);

(2) שירותים מרפאתיים;

(3) גמילה תוך ביתית;

(4) מתן התכשירים המפורטים להלן במסגרת שירות מרפאתי לפי

פסקה (2): "Methadone, Buprenorphine, Buprenorphine+Naltrexone".

2. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 3, פרט משנה 3 שכותרתו "סל שירותי הבריאות הנפש לגמילה" – יימחק.

3. לשם ביצוע הוראות חוק זה ייקבע תקציב שנתי בסכום של 5 מיליון שקלים חדשים בחוק התקציב השנתי החל משנת התקציב 2022, בסעיף תקציב נפרד, כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985².

דבר ה ס ב ר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, קובע את השירותים הרפואיים להם זכאי כל תושב במסגרת סל שירותי הבריאות. על פי החוק קופות החולים הן האחראיות למתן שירותי הבריאות המצויים בתוספת השנייה, ומשרד הבריאות אחראי למתן שירותי הבריאות המצויים בתוספת השלישית.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

בשנת 1990 במסגרת הוועדה בראשותה של השופטת שושנה נתניהו הוחלט על הרפורמה בשירותי בריאות הנפש. ההמלצות אומצו בשנת 1994 כחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בשנת 2012 פורסם צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק), אשר יושם בשנת 2015. על פי הצו, שירותי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבריאות הנפש יעברו מאחריות משרד הבריאות לאחריות קופת החולים, מלבד האחריות על טיפול בהתמכרות שיישאר במשרד הבריאות. כך נוצר פער באחידות הטיפול וטיפול לקוי במתמודדים עם התמכרויות.

כיום, הטיפול הלקוי בהתמכרויות גורם לבזבוז משאבים גדול עקב השקעה בטיפול עקר בנפגעי הנפש, כגון תשלום על אשפוזים חוזרים ומינוריים טיפוליים עבור שירותי בריאות נפש אמבולטוריים, וכן לפגיעה כלכלית בתל"ג בשל הפגיעה ביכולת של אדם המתמודד עם התמכרויות להשתקם, להשתכר ולהיות יצרן לחברה. בעקיפין נוצר גם הפסד נוסף למשק הנובע מהפגיעה ביכולת התפקוד הקבועה של בני המשפחה, ומהצורך להחסיר ימי עבודה או לעזוב את מקום העבודה בכדי לטפל במתמודד.

ההסכם הקואליציוני בין מפלגת "תקווה חדשה" למפלגת "יש עתיד" בכנסת העשרים וארבע כלל הסכמה לרפורמה בבריאות הנפש, במסגרת התפיסה שכדי לייעל את הטיפול יש להעביר את האחריות לסל שירותי בריאות הנפש לגמילה לקופות החולים, ולהקצות להן את המשאבים הנדרשים לטיפול באוכלוסייה. בכך, הצעת החוק מעגנת בחקיקה את העברת האחריות כאמור.

לפיכך, מוצע להעביר את האחריות לטיפול בהתמכרויות לאחריות קופות החולים, במטרה לתת מענה טיפולי הולם ונגיש יותר לאוכלוסייה מורכבת שיש לה אבחנה כפולה, לייעל את הטיפול והשיקום ולטייב את איכות הטיפול.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (1405/24/פ), על ידי חברות הכנסת מיכל מרים וולדיגר ואמילי חיה מואטי (2155/24/פ), על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (1917/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (2041/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (3/25/פ).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (1828/24/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)